있는데(채무자회생법 제614조 제1항 제4호), 법원이 변제계획의 인가 여부를 판단하기 위해서는 개인회생재단의 범위를 알고 있어야 할 필요가 있다. 둘째, 개인회생절차개시결정이 있으면 그 효과로서 개인회생채권에 기한 강제집행·가압류 또는 가처분이 중지 또는 금지되므로(채무자회생법 제600조 제1항), 위와 같이 중지되는 강제집행 등 절차의 범위를 특정하기 위해 개인회생재단의 개념이 필요하다.

4 그러나 채무자회생법은 개인회생절차에서 이러한 재단의 개념을 설정하면서도, 재단이 법적으로 권리의무의 주체가 될 수 있는지에 관하여 별다른 규정을 두고 있지 않고, 동시에 개인회생채권자목록에 기재되지 않은 채권자는 개인회생절차개시 후에도 여전히 '개인회생재단'에 속하는 재산에 관하여 보전처분·강제집행 등을 속행하거나 개시할 수 있도록 규정하고 있으며(채무자회생법 제600조 제1항 단서), 원칙적으로 재산에 대한 채무자의 관리처분권을 통제하지 않고 있는 등 개인회생재단 개념이 파산절차에서의 파산재단 개념에 비해 큰 유용성이나 실익이 존재한다고 보기 어렵다.[2]

3. 법적 성질

5 채무자회생법은 개인회생재단의 개념을 설정하면서도, 개인회생재단이 법적으로 권리의무의 주체가 될 수 있는지에 관하여는 별다른 규정을 두고 있지 않다.

6 따라서 개인회생재단의 법적 성질에 관하여 '채무자와는 별개의 독립적 법인격체로 보는 견해'[3]와 '단순한 재산의 집합체라는 견해'가 대립될 수 있다.[4] 전자의 견해에 의하면, 채무자회생법 제580조 제2항이 개인회생절차가 개시된 경우 채무자가 개인회생재단에 관하여 소유권이 아닌 관리처분권을 가진다고만 규정하고 있는 것은 독립된 소유권 주체로서의 개인회생재단을 전제하는 것으로, 채권자들은 특별한 사정이 없는 한 채무자에 대한 집행권원에 기하여 '개인회생재단'이 소유하는 재산에 대하여 강제집행 등을 개시하거나 속행할 수 없게 되므로 개시결정의 효력을 규정하는 채무자회생법 제600조 제1항 제2호는 주의적 규정에 지나지 않는 것이 된다. 또한 인가결정과 관련해서도 채무자회생법 제615조 제2항 본문이 "변제계획인가결정이 있는 때에는 개인회생재단에 속하는 모든

2 서울회생법원 재판실무연구회, 개인파산·회생실무(제6판), 박영사(2022), 571.
3 미국 연방파산법 제13장 절차에서는 개인회생재단에 별도의 법인격을 부여하고 있는데, 개인회생재단 개념은 미국 연방파산법 제13장에서 가지고 온 것이라고 한다[남효순/김재형, 통합도산법, 법문사(2006), 529].
4 서울회생법원 재판실무연구회, 개인파산·회생실무(제6판), 박영사(2022), 702.

재산은 채무자에게 귀속된다."라고 규정하고 있는 것에 비추어 위와 같이 개인회생절차개시 당시부터 변제계획인가 전까지는 개인회생재단에 속하는 모든 재산은 독립된 법인격인 '개인회생재단'에 귀속하고, 변제계획인가와 동시에 '채무자'에게 다시 환원되는 것이라고 해석하게 된다.

7 반면, 민법상 법인격은 법률의 규정에 의하지 아니하면 성립할 수 없는데(민법 제31조 참조), 개인회생재단에 대하여 법인격을 인정하는 명문의 규정이 없는 점, 개인회생절차개시결정 후라도 개인회생채권자목록에 기재되지 않은 채권자는 개인회생재단에 속하는 재산에 대하여도 집행이 가능한 점 등에 비추어 개인회생재단을 독립된 법인격체로 보지 아니하고 재산의 집합체로 보는 견해가 있다. 이 견해에 따르면, 채무자회생법 제580조 제2항이 채무자에게 개인회생재단에 대한 관리처분권을 인정한 것은 여전히 채무자가 개인회생재단에 대한 소유권을 보유함을 전제하는 것이고, 따라서 개인회생절차가 개시되면 개인회생재단에 속하는 재산에 대하여는 채무자회생법 제600조 제1항 제2호의 규정에 의하여 비로소 채권자의 강제집행 등이 중지 또는 금지되는 것이며, 인가결정과 관련된 채무자회생법 제615조 제2항의 규정은 개인회생재단에 속하는 재산에 대한 소유권의 귀속주체가 채무자임을 주의적으로 규정한 것이 된다.

8 실무상 개인회생재단의 성격을 둘러싼 논쟁은 실익이 별로 없으나,[5] 입법론으로는 개인회생재단의 성격을 명확히 규정하여 개인회생절차가 체계적 정합성을 가지도록 할 필요성이 있다.[6]

4. 파산재단과의 비교

9 파산재단은 채무자회생법 제382조에 의하여 '채무자가 파산선고 당시에 가진 모든 재산'과 '채무자가 파산선고 전에 생긴 원인으로 장래에 행사할 청구권'으로 구성된다. 다만, 채무자회생법 제383조에 의해 압류할 수 없는 재산은 파산재단에서 제외하고 있다. 따라서 채무자의 장래수입은 파산재단에서 제외된다.

10 반면, 개인회생재단은 개인회생절차개시 후 개인회생절차 진행 중에 생긴 원인으로 채무자가 취득한 재산도 포함하고, 채무자회생법 제383조의 규정을 제580조

5 위와 같은 법적 성질에 관한 논쟁의 실익은, 채권자목록에서 누락된 채권자들이 개인회생재단에 대하여 강제집행 등을 할 수 있을 것인가와 관련된 문제인데, 채권자목록에서 누락된 채권자들은 개시결정의 효력을 받지 않아서 개인회생재단에 대하여도 강제집행이 가능하므로, 논의의 실익이 없게 된다[남효순/김재형, 통합도산법, 법문사(2006), 529].

6 서울회생법원 재판실무연구회, 개인파산·회생실무(제6판), 박영사(2022), 703.

한다는 견해가 있다. 이 견해에 따르면, 위와 같은 임차보증금 반환채권은 다른 일반의 개인회생채권보다 우선변제를 받을 수 있는 우선적 지위를 가지고 있지만, 이는 임대차목적물의 환가액 범위 내에서만 우선권을 가지는 것이어서 오히려 별제권부 채권과 유사한 성질을 가지는 것으로 보아야 한다는 것이다.

20 실무상에서는 위와 같은 임차보증금 반환채권은 우선권 있는 채권이 아니라 별제권에 준하여 취급하고 있는 것으로 보인다.[11]

21 위와 같이 임차보증금 반환채권을 별제권에 준하는 채권으로 취급하기는 하지만, 임차인이 주택 및 상가건물에 대하여 담보권실행을 위한 경매를 신청할 권한이 있다고 해석되지는 않는다. 왜냐하면, 별제권자는 그 담보권에 내재한 성질상 별도의 집행권원 없이 임의경매 등 강제집행을 할 수 있으므로, 개인회생절차가 개시되었다고 하더라도 변제계획인가결정 등이 있은 후에는 개인회생절차 종료 전에도 강제집행절차를 진행하는 것이 가능하나(채무자회생법 제600조 제2항), 이러한 별제권과 달리 집행권원을 근거로 한 강제경매신청만 가능한 임차권은 개인회생절차개시결정이 내려진 이후에는 강제집행이 중지 또는 금지되므로(제600조 제1항 제2호), 결국 우선변제권을 가지는 임차권자라도 개인회생절차가 종료되기 전, 면책결정 확정시까지는 스스로 강제집행을 할 수 없기 때문이다.[12]

22 다만, 채무자 소유 임차주택의 환가가 이루어지지 않은 상태에서 채무자에게 면책결정이 이루어졌다 하더라도 우선변제권이 인정되는 한도에서는 채무자회생법 제625조 제2항 제1호의 '개인회생채권자목록에 기재되지 아니한 청구권'에 해당하여 면책결정의 효력이 미치지 않는바,[13] 이처럼 임차인의 임차보증금반환청구권 중 우선변제권이 미치는 금액을 '개인회생채권자목록에 기재되지 아니한 청구권'으로 본다면 임차인은 개인회생절차에 구속되지 아니하고, 따라서 채무자인 임대인이 개인회생절차 진행 중에 있더라도 임차인은 우선변제권이 미치는 한도에서 소제기 및 강제집행이 가능하다는 논리적 결론에 도달할 여지가 있다.[14] [15] 이와 관련한 실무변화에 관심을 가질 필요가 있다.[16]

11 서울회생법원 재판실무연구회, 개인파산·회생실무(제6판), 박영사(2022), 617.
12 서울회생법원, 회생위원직무편람(제5판), 사법발전재단(2024), 60.
13 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결 참조.
14 김희중, "우선변제권 있는 임대차보증금반환채권과 개인회생절차", 도산판례백선: 반산 오수근 교수 정년기념, 박영사(2021), 332.
15 양민호, "2016년 하반기 도산법 관련 대법원 판례 소개", 도산법연구 제7권 제2호, 사단법인 도산법연구회(2017), 253.
16 서울회생법원, 회생위원직무편람(제5판), 사법발전재단(2024), 60~61.

한다.[29]

2. 면책결정의 효력이 미치는 범위

31 앞서 본 바와 같이 주택 등 임차인은 채무자회생법 제415조에 의하여 인정된 우선변제권의 한도 내에서는 임대인에 대한 개인회생절차에 의하지 아니하고 자신의 임차보증금반환채권의 만족을 받을 수 있으므로, 설령 위 임차인의 임차보증금반환채권 전액이 개인회생채무자인 임대인이 제출한 개인회생채권자목록에 기재되어 있더라도, 위 임차인의 임차보증금반환채권 중 위와 같이 우선변제권이 인정되는 부분을 제외한 나머지 채권액만이 개인회생절차의 구속을 받아 변제계획의 대상이 되고, 면책결정의 효력이 미치는 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권에 해당한다고 보아야 한다.

32 따라서 임대인에 대한 개인회생절차의 진행 중에 임차주택의 환가가 이루어지지 않아 위 임차인이 그 환가대금에서 임차보증금반환채권을 변제받지 못한 채 임대인에 대한 면책결정이 확정되어 그 개인회생절차가 종료된 경우 그 면책결정의 효력이 미치는 범위가 문제될 수 있다. 대법원은 이 경우에 대하여 "특별한 사정이 없는 한 주택임차인의 임차보증금반환채권 중 채무자회생법 제415조에 의하여 인정된 우선변제권의 한도 내에서는 면책이 되지 않는 '개인회생채권자목록에 기재되지 아니한 청구권'에 해당하여 면책결정의 효력이 미치지 않는다."라고 판시하였다.[30]

3. 경매신청권의 유무에 관하여

33 위와 같은 임차인은 별제권자와 달리 임대차목적물인 주택 또는 상가건물에 대하여 담보권 실행을 위한 경매를 신청할 권한은 없는 것으로 해석된다.[31] 또한 임차인이 임차보증금반환채권에 대하여 판결 등 집행권원을 따로 획득하더라도 이 채권은 여전히 개인회생채권에 속하는 것이다. 따라서 채무자에 대하여 개인회생절차개시결정이 내려졌다면, 그 집행권원에 기한 강제집행이 채무자회생법 제600조 제1항 제2호에 따라 금지되므로, 임차인은 강제집행을 신청할 수 없다.[32]

29 남효순/김재형, 통합도산법, 법문사(2006), 532.

30 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

31 남효순/김재형, 통합도산법, 법문사(2006), 533; 서울회생법원 재판실무연구회, 개인파산·회생실무(제6판), 박영사(2022), 595.

32 남효순/김재형, 통합도산법, 법문사(2006), 533; 서울회생법원 재판실무연구회, 개인파산·회생실무(제6판), 박영사(2022), 595.

34 다만, 채무자 소유 임차주택의 환가가 이루어지지 않은 상태에서 채무자에게 면책결정이 이루어졌다 하더라도 우선변제권이 인정되는 한도에서는 채무자회생법 제625조 제2항 제1호의 '개인회생채권자목록에 기재되지 아니한 청구권'에 해당하여 면책결정의 효력이 미치지 않는바,[33] 이처럼 임차인의 임차보증금반환청구권 중 우선변제권이 미치는 금액을 '개인회생채권자목록에 기재되지 아니한 청구권'으로 본다면 임차인은 개인회생절차에 구속되지 아니하고, 따라서 채무자인 임대인이 개인회생절차 진행 중에 있더라도 임차인은 우선변제권이 미치는 한도에서 소제기 및 강제집행이 가능하다는 논리적 결론에 도달할 여지가 있다.[34] [35] 이와 관련한 실무변화에 관심을 가질 필요가 있다.[36]

VI. 주택담보대출채권의 취급과 채무재조정 프로그램

1. 개인회생 실무에서의 주택담보대출채권에 관한 취급

35 주택담보대출 채무자가 개인회생절차개시 신청을 할 경우에도 통상적으로 채무자의 신청에 따라 금지 내지 중지명령이 발령되며, 위 명령 이후부터는 주택담보대출채권에 대한 원리금 변제가 금지된다. 그에 따라 채무자는 이행지체 상태에 빠질 수밖에 없고 이후 변제계획인가결정이 있게 되면 담보권에 기한 강제집행이 진행되어 채무자는 결국 주택에 대한 소유권을 상실하게 된다. 이러한 실무로 인하여 개인회생제도의 취지와 달리 개인회생절차 내에서 채무자가 주택에 대한 소유권을 상실하고, 주택 소유권 상실로 인한 주거비 부담으로 변제계획 수행에 어려움을 겪게 되는 문제가 발생하고 있다.[37]

2. 주택담보대출채권에 관한 채무재조정 프로그램

36 주택담보대출을 가지고 있는 채무자의 효율적인 회생을 위해 개인회생절차 중에도 주거안정을 유지할 수 있는 방안을 검토하여, 서울회생법원은 2019. 1. 7. 신용회복위원회와 '주택담보대출 채무재조정 프로그램'에 관한 업무협약을 체결

33 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결 참조.

34 김희중, "우선변제권 있는 임대차보증금반환채권과 개인회생절차", 도산판례백선: 반산 오수근 교수 정년기념, 박영사(2021), 332.

35 양민호, "2016년 하반기 도산법 관련 대법원 판례 소개", 도산법연구 제7권 제2호, 사단법인 도산법연구회(2017), 253.

36 서울회생법원, 회생위원직무편람(제5판), 사법발전재단(2024), 60~61.

37 서울회생법원, 회생위원직무편람(제5판), 사법발전재단(2024), 188~189.

기본적인 목적과 취지 등에 비추어 면책결정의 효력이 개인회생채권자목록에 기재되어 있지 않은 이른바 재승인채무에도 미친다고 보는 대법원 판결의 논리가 더욱 타당하다고 생각한다.

4. 관련문제

가. 임대차보증금반환채권을 개인회생채권자목록에 기재하는 방법 및 그 제출의 효과

52 1) 임대차보증금반환채권과 관련하여, 채무자회생법 제586조, 제415조는 '주택임대차보호법 제3조 제1항의 규정에 의한 대항요건을 갖추고 임대차계약증서상의 확정일자를 받은 임차인'과 '같은 법 제8조의 규정에 의한 소액임차인', '상가건물 임대차보호법 제3조 제1항의 규정에 의한 대항요건을 갖추고 임대차계약증서상의 확정일자를 받은 임차인'과 '같은 법 제14조의 규정에 의한 소액임차인'에 대하여 별제권에 준하는 이른바 '준별제권'[55]을 인정하고 있다. 따라서, 임대차보증금반환채권에 대하여도 일정한 경우 우선변제권이 인정되므로 앞서 본 바와 같이 '별제권 행사 등으로도 변제받을 수 없을 채권액', 즉 '예정부족액'을 미리 정해 두어야 할 필요가 있게 된다.

53 다만, 대항력과 확정일자의 유무에 따라 우선변제권의 범위가 달라지므로 각각의 경우에 따라 부속서류 1.에 기재할 내용도 다르다는 점을 유의하여야 한다. ① 두 가지를 모두 갖춘 임차인에 대하여는 그 보증금 전액에 대하여 우선변제권이 있으므로, 이 경우에는 부속서류 1. 중 '별제권 행사 등으로 변제가 예상되는 채권액'란에 위 보증금 전액과 목적부동산 환가예상액의 70%[56] 중에서 적은 금액을 기재한 다음, 이를 해당 채권액에서 감액하여 예정부족액을 산정하면 된다. 그리고 ② 대항력만 갖춘 임차인에 대하여는 주택임대차보호법 시행령 제11조 또는 상가건물 임대차보호법 시행령 제6조에 따른 소액임차인에 해당하는 경우에만 주택임대차보호법 시행령 제10조 또는 상가건물 임대차보호법 시행령 제7조

55 본래의 별제권은 변제계획인가결정 이후에는 담보권 실행을 위한 경매가 가능하나, 임차인의 경우에는 우선변제권이 있더라도 독자적인 경매신청권은 없다[김형진, "개인회생절차상 전세보증금반환채권의 보호에 관한 연구", 민사법의 이론과 실무 제15권 제1호, 민사법의 이론과 실무학회(2011), 210; 성준호, "개인회생절차에서 전세보증금의 보호-미등기 전세에 있어서 전세보증금의 보호와 관련하여-", 회생법학 제29호, 한국채무자회생법학회(2024), 50]

56 만일 선순위 담보권이 존재하는 경우에는 그 채권최고액도 공제하여야 한다(다만 주액임대차보호법 제8조의 소액임차인은 최우선변제권을 가지므로 선순위 담보권의 채권최고액을 공제하지 않는다).

가 정한 소액보증금에 대하여 최우선변제권이 있으므로, 이 경우에는 부속서류 1. 중 '별제권 행사 등으로 변제가 예상되는 채권액'란에 위와 같이 최우선변제권이 인정되는 소액보증금 금액과 목적부동산 환가예상액의 70% 중 적은 금액을 기재한 다음, 이를 해당 채권액에서 감액하여 예정부족액을 산정하면 될 것이다.[57] [58]

54 2) 한편, 대법원[59]은 "주택임차인의 임대차보증금반환채권 전액이 개인회생채무자인 임대인이 제출한 개인회생채권자목록에 기재되었다고 하더라도, 주택임차인의 임대차보증금반환채권 중 위와 같이 우선변제권이 인정되는 부분을 제외한 나머지 채권액만이 개인회생절차의 구속을 받아 변제계획의 변제대상이 되고 면책결정의 효력이 미치는 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권에 해당한다고 보아야 한다."고 하면서, "임대인에 대한 개인회생절차의 진행 중에 임차주택의 환가가 이루어지지 않아 주택임차인이 그 환가대금에서 임대차보증금반환채권을 변제받지 못한 채 임대인에 대한 면책결정이 확정되어 그 개인회생절차가 종료되었다고 하더라도 특별한 사정이 없는 한 주택임차인의 임대차보증금반환채권 중 구 개인채무자회생법 제46조 제1항(현행 채무자회생법 제415조 제1항과 동일. 채무자회생법 제586조에 의하여 개인회생절차에도 준용)에 의하여 인정된 우선변제권의 한도 내에서는 구 개인채무자회생법 제84조 제2항 단서 제1호(현행 채무자회생법 제625조 제2항 단서 제1호와 동일)에 따라 면책이 되지 않는 '개인회생채권자목록에 기재되지 아니한 청구권'에 해당하여 면책결정의 효력이 미치지 않는다고 봄이 타당하다."고 판시한 바 있다. 이에 의하면, 앞서 본 바와 같이 대항력과 확정일자를 모두 갖춘 경우(즉, 위 ①의 경우)에는 보증금 전액에 대하여 우선변제권이 있으므로 임차인은 임대인인 채무자가 면책결정을 받더라도 보증금 전액에 대하여 면책결정의 효력이 미치지 않는 것으로 보게 되고, 대항력만을 갖춘 경우(즉, 위 ②의 경우)에는 임차인 중 소액임차인에 해당하는 경우에 주택임대차보호법 시행령 제10조[60]가 정한 최우선변제권의 대상인 소액보증

57 정민교, "개인회생절차에서 채권자인 임차인 보호의 문제", 법조 제72권 제1호, 법조협회(2023), 556~560.

58 대항력과 확정일자 모두 구비하지 못한 경우에는 일반적인 개인회생채권으로 취급될 뿐이다(다만 변제계획안 '10. 기타사항' 부분에 "미확정채권이 임대차보증금반환채권인 경우에는 임대차보증금 반환액수가 확정되고 임차목적물을 인도함과 동시에 변제한다."라는 문구를 기재해 둔다고 한다).

59 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

60 위 판례는 주택임대차에 관한 것이나 그 판시를 상가건물 임대차에도 동일하게 적용할 수 있으므로, 이 경우에는 상가건물 임대차보호법 시행령 제7조의 소액보증금이 면책 범위가 될 것이다.

금의 범위에 한하여 면책결정의 효력을 받지 않고 이를 초과한 금액에 대하여만 면책결정의 효력이 미친다[61]고 보게 되는 것이다.[62]

55 3) 이러한 판시는 임차인 보호를 위한 불가피한 해석론으로 보인다. 임차인은 경매신청권이 없으므로, 만일 변제계획의 변제기간 내에 그 임차주택의 다른 담보권자가 실행한 경매절차가 없는 등으로 아예 이에 참여할 수 없게 되거나 채무자가 자발적으로 임차주택을 처분 또는 재임대하지 않는다면, 임차인으로서는 사실상 임대차보증금반환채권의 일부 또는 전부를 회수할 수 없기 때문이다.[63] 그러나 이와 같이 개인회생절차에서 임차인 보호를 위한 특별한 경우에만 적용되는 것이므로, 그 논리를 다른 도산절차에도 동일하게 적용할 수 있는 것은 아님을 주의하여야 한다.[64]

56 4) 또한 여기에서 나아가, 위 판시의 취지를 연장하여, 개인회생채권자목록 제출에 따른 여러 효과들 중 위와 같은 면책결정의 효력 범위 이외의 다른 효과, 예컨대 임대차보증금반환채권이 개인회생채권자목록에 기재되어 있는 경우 그중 우선변제권이 인정되는 부분에 대하여 채무자회생법 제600조 제1항 제2호 및 제3호가 정한 개인회생절차개시결정에 따른 강제집행 또는 가압류[65]의 중지·금지, 변제 및 변제요구행위(다만, 소송행위는 제외)의 중지·금지 효력 역시 적용되지 않는 것인지가 문제된다. 임대차보증금반환채권 중 우선변제권이 인정되는 부분에 대하여 면책의 효력을 인정하지 않는다면, 그 부분에 대하여 개인회생절차에 따른 제약도 미치지 않고 권리행사를 할 수 있다고 보는 것이 논리적이라

61 이 경우 임차인은 채무자인 임대인이 면책결정을 받기 전까지 확정채권신고를 하여야 소액보증금 외의 나머지 보증금에 대하여 안분배당을 받을 수 있다.

62 정민교, "개인회생절차에서 채권자인 임차인 보호의 문제", 법조 제72권 제1호, 법조협회(2023), 554~555.

63 김희중, "우선변제권 있는 임대차보증금반환채권과 개인회생절차", 도산판례백선: 반산 오수근 교수 정년기념, 박영사(2021), 331.

64 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결은 위 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결과 달리 "(파산절차에서의 면책결정에 관한) 채무자회생법 제564조에 의한 면책결정의 효력은 우선변제권이 인정되는 부분을 포함하여 주택임차인의 보증금반환채권 전부에 미친다."고 판시하였다. 나아가 앞서 본 바와 같이 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결 역시 "별제권자가 채무자에 대하여 가지는 개인회생채권이 개인회생채권자목록에 기재되어 있는 한, 채무자회생법 제624조에 따른 면책결정의 효력은 별제권자의 개인회생채권에도 미친다. 따라서 별제권자가 별제권 행사를 통하여 채권의 변제를 받지 못하였더라도 채무자회생법 제624조에 따라 면책결정이 확정된 이상 별제권자였던 자로서는 제586조, 제411조에 따라 그 담보권을 실행할 수 있을 뿐 채무자를 상대로 종전 개인회생채권의 이행을 소구할 수는 없다."고 판시하였음을 주목할 필요가 있다.

65 채무자회생법 제600조 제1항 제2호가 가처분의 중지·금지도 규정하고 있으나, 임대차보증금반환채권을 피보전권리로 하는 가처분은 상정하기 어려우므로 이를 제외하였다.

는 견해도 있을 수 있다. 그러나 위 판례가 면책결정의 효력 이외의 나머지 개인회생채권자목록 제출에 따른 효과에 대하여도 명시적으로 판시하였는지는 의문이고, 위 판례가 임대차보증금반환채권 중 우선변제권이 인정되는 한도 내에서 '개인회생채권자목록에 기재되지 아니한 청구권'에 해당한다고 판시한 것은 위 부분이 '채무자회생법 제625조 제2항 제1호' 소정의 비면책채권이라는 해석론을 설시하기 위한 취지이지, 위 부분에 대하여 채무자회생법 제600조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 강제집행 등의 금지 규정까지도 동일하게 이를 적용하지 않겠다고 선언한 취지로 해석하기는 어렵다. 채무자회생법 제600조 제1항 제2호 및 제3호의 해석에 있어서는 그 명문상 '개인회생채권자목록에 기재된 채권'에 대하여 구분 없이 개인회생절차개시결정에 따른 절차나 행위의 중지·금지효를 규정하고 있다는 점을 고려한다면, 임대차보증금반환채권의 전부 또는 일부에 대하여 우선변제권이 인정되는 경우라도 일단 그 전액이 개인회생채권자목록에 기재된 이상, 채무자회생법 제600조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 강제집행 등의 금지가 적용되어 임대인에 대한 개인회생절차개시결정이 있는 때에는 일응 그 임대차보증금반환채권에 기한 강제집행 또는 가압류와 소송행위를 제외하고 임대차보증금반환채권에 대한 변제를 받거나 그 변제를 요구하는 행위는 중지·금지된다고 보는 것이 타당하다.[66] 임대차보증금반환채권 중 우선변제권이 인정되는 부분에 대하여는 면책결정의 효력을 받지 않게 함으로써 임차인 보호를 도모할 필요도 있지만, 이와 동시에 개인회생절차 중에 있는 임대인에 대하여는 적어도 경제적 재건을 위한 절차적 안정성을 확보해 줄 필요가 있으므로, 위와 같이 해석하는 것이 임차인과 임대인의 이익을 조화롭게 형량하는 해석이라고 본다.

나. 채권의 존부 또는 금액에 대하여 다툼이 있는 경우의 처리

57 1) 회생절차에서는 회생채권의 존부 또는 금액에 대하여 다툼이 있다고 하더라

66 김희중, "우선변제권 있는 임대차보증금반환채권과 개인회생절차", 도산판례백선: 반산 오수근 교수 정년기념, 박영사(2021), 331에 의하면 "위 판결의 포섭범위를 확장하면 개인회생절차 개시 후 임대주택에 대하여 우선변제권이 미치는 한도에서 소제기 및 강제집행이 가능할 것이다."고 하면서도 '위 판결과 같은 해석은 개인회생절차개시 후에도 일정기간 임대차보증금반환채권에 기한 강제집행을 중지 또는 금지시킬 수 없는 문제가 생기므로, 변제계획인가결정일까지 담보권 실행 등을 위한 경매절차의 중지·금지를 규정하고 있는 채무자회생법 제600조 제2항을 유추적용하는 등의 방법을 고려'할 수 있다고 한다.

3) 개시결정 이후 채권을 추가한 경우

27 가) 개시결정 당시에는 개인회생채권자목록에 기재되지 않아 그 개인회생채권에 기한 강제집행 등 절차가 진행되고 있거나 향후 강제집행 등에 착수할 것이 예상되는데, 개시결정 이후 채무자가 위 개인회생채권을 채무자회생법 제589조의2 제2항에 따라 추가한 경우 중지·금지의 효력이 미치는지 문제된다. 이 쟁점을 명시적으로 다루고 있는 기존의 문헌은 찾기 어려우나, 채무자회생법 제589조의2 제2항에 따라 개시결정 이후에도 개인회생채권자목록을 추가할 수 있는 길을 열어두고 있는 이상, 위와 같은 경우에도 추가된 개인회생채권에 기한 강제집행 등에 대하여는 중지·금지의 효력이 미친다고 해석함이 타당하다.

28 나) 다만, 중지·금지의 효력이 발생하는 시점이 문제인데, 개시결정 이후에 채권이 추가되더라도 개시결정 당시부터 중지·금지의 효력이 발생한다고 보는 것은 소급적인 효력을 인정하는 것이어서 부당하다. 따라서 이에 대하여는 수정된 개인회생채권자목록을 법원에 제출하여 허가를 받은 때라는 견해, 추가된 개인회생채권에 대하여 이의기간을 정하여 공고가 이루어진 때라는 견해, 수정된 개인회생채권자목록 등이 개인회생채권자에게 송달된 때라는 견해 등을 생각해 볼 수 있다. 채무자회생법 제589조의2 제4항에 따르면 누락된 개인회생채권을 추가하는 취지로 수정된 개인회생채권자목록이 제출된 경우, 공고와 송달을 모두 하여야 하는데, 이 경우 채무자회생법 제11조에 따라 송달은 발송송달의 방식으로 할 수 있고 공고는 모든 관계인에 대한 송달의 효력이 있는 것으로 간주되므로, 결국 공고가 된 때 중지·금지의 효력이 발생한다고 봄이 타당하다. 따라서 채무자로서는 집행법원에 개인회생채권자목록에의 추가사실 및 공고사실을 모두 소명함으로써 강제집행 등에 대한 중지·금지를 주장할 수 있을 것이다.

라. 중지·금지의 종료

29 개인회생절차개시결정에 따른 강제집행 등에 대한 중지·금지의 효력이 존속하는 기간은 중지의 경우와 금지의 경우를 구분하여 살펴야 한다.

30 1) 중지의 효과는 변제계획이 인가되는 때 또는 변제계획불인가결정이나 인가 전 개인회생절차 폐지결정(채무자회생법 제620조)이 확정되는 때 중 먼저 도래하는 시점까지 존속한다. 다만, 각각의 경우 중지된 강제집행 등의 취급이 전혀 다르므로 주의하여야 한다. 변제계획인가결정이 있는 때에는 개시결정으로 인하여

중지되었던 강제집행 등은 변제계획 또는 변제계획인가결정에서 다르게 정한 때가 아닌 한 실효된다(채무자회생법 제615조 제3항). 반면 변제계획불인가결정이나 인가 전 개인회생절차 폐지결정(채무자회생법 제620조)이 확정되는 때에는 중지된 강제집행 등을 속행할 수 있다.[15]

31 2) 금지의 효과는 개인회생절차가 종료되는 때까지 존속한다. 여기서 개인회생절차가 종료되는 때란 면책결정 또는 개인회생절차 폐지결정의 확정 등으로 개인회생절차가 종국적으로 마쳐지는 것을 의미한다. 즉, 변제계획인가결정이 있다고 하더라도 금지의 효과가 배제되는 것은 아니다. 개인회생절차 중에는 개인회생채권자가 변제계획에 의하여 변제받는 것을 전제로 하고 있기 때문이다.

3. 변제 및 변제요구행위의 금지(제1항 제3호 본문)

가. 의의

32 개인회생절차개시결정이 있는 때에는 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권을 변제받거나 변제를 요구하는 일체의 행위가 중지·금지된다. 다만 소송행위를 제외한다(채무자회생법 제600조 제1항 제3호). 채무자회생법 제582조에 따르면 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권은 변제계획에 의하지 않고는 변제될 수 없음이 명시되어 있으므로, 채무자회생법 제600조 제1항 제3호가 변제를 받는 행위를 중지·금지하고 있는 것은 당연하다. 결국 채무자회생법 제600조 제1항 제3호는 '변제를 요구하는 일체의 행위'를 중지·금지의 대상으로 삼고 있는 데에 그 의의가 있는 것이다.

33 이는 다른 입법례에서는 보기 드문 것으로, 개인회생절차에 본격적으로 진입하였음에도 불구하고 채무자가 채권자들의 직·간접적인 추심 압박 때문에 고통을 받지 않도록 하고 일부 채권자에 대한 편파변제로 인하여 채권자들 사이의 불평등이 발생하지 않도록 예방하기 위하여, 형태를 불문하고 일체의 변제요구행위를 금지하려는 취지이다. 또한 앞서 본 바와 같이 채무자회생법 제582조에 따라 개인회생절차에서 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권은 변제계획에 의하지 않고는 변제될 수 없다는 대원칙을 구체화한 규정으로도 볼 수 있다.

15 인가 후 개인회생절차 폐지결정(채무자회생법 제621조)으로는 강제집행 등이 속행되지 않음을 유의하여야 한다. 변제계획인가결정에 따라 중지되었던 강제집행 등 절차는 이미 실효되었고, 그 후 인가 후 개인회생절차 폐지결정이 확정되더라도 그 폐지결정에 소급효는 없으므로 실효된 절차가 부활하지는 않기 때문이다.

Ⅲ. 중지된 절차 등의 속행 또는 취소(제3항)

1. 의의

57 **가.** 법원은 상당한 이유가 있는 때에는 이해관계인의 신청에 의하거나 직권으로 채무자회생법 제600조 제1항 또는 제2항에 따라 중지된 절차 또는 처분의 속행 또는 취소를 명할 수 있다. 다만, 처분의 취소의 경우에는 담보를 제공하게 할 수 있다(채무자회생법 제600조 제3항).

58 **나.** 그런데 해석상 회생절차·파산절차에 관하여는 채무자회생법 제600조 제1항 제1호에 의하여 중지·금지되었다 하더라도 제600조 제3항에 따른 속행 또는 취소의 대상에 포함되지 않는다고 본다. 채무자에 대하여 도산절차가 중복적으로 진행되는 것은 성질상 허용되지 않기 때문이다(채무자회생법 제58조 제5항 단서 참조).

2. 절차 및 요건

59 **가.** 속행 또는 취소결정은 이해관계인의 신청 또는 직권에 의한다. 여기의 이해관계인에는 채무자가 포함된다고 해석된다.

60 **나.** 이해관계인이 속행 또는 취소신청을 하는 경우 그 신청서에는 2,000원의 인지를 붙여야 한다(채무자회생규칙 제4조 제11호). 속행 또는 취소사건은 별도의 사건번호를 부여하지 않고 본 개인회생사건기록에 가철한다[민사접수서류에 붙일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한 예규(재민 91-1) 별표 참조].

61 **다.** 회생절차에 관한 채무자회생법 제58조 제5항이 속행결정의 경우에는 '회생에 지장이 없다고 인정하는 때'를, 취소결정의 경우에는 '회생을 위하여 필요하다고 인정하는 때'를 각 요건으로 규정하고 있음에 반하여, 제600조 제3항에서는 '상당한 이유'라고만 규정되어 있다. 그러나 해석상 채무자회생법 제58조 제5항의 규정취지를 참조할 수는 있을 것이다. 따라서 '속행결정'은 채무자의 회생에 지장이 없다고 인정되면 할 수 있고, 속행명령이 채무자의 회생을 위하여 유리할 것까지 요하는 것은 아니다. 또한 '취소결정'은 급여채권(급여소득자의 경우), 매출채권(영업소득자의 경우) 등 채무자의 필수적 재산에 대하여 강제집행 등이 이루어졌고 최소한의 생계비 또는 영업상 운전자금도 없는 상태여서 채무자의 경제적 회생을 위해서 강제집행 등을 미리 취소할 필요가 있는 경우에 할 수 있을 것이다.

3. 속행 또는 취소에 관한 재판

62 **가.** 속행 또는 취소할 상당한 이유가 있다고 판단되는 경우, 법원은 속행 또는 취소결정을 한다. 채무자회생법 제600조 제3항은 속행 또는 취소를 "명할 수 있다."고 규정하고 있는데, 실무상 결정의 형식으로 이루어진다.[48] 속행 또는 취소에 의문이 없도록 속행 또는 취소의 대상을 주문에 분명히 특정하여 기재하여야 할 것이다. 한편, 채무자회생법 제600조 제1항 제4호에 규정된 체납처분 등이나 납세담보를 위하여 제공된 물건의 처분을 취소하려는 경우에는 담보를 제공하게 할 수 있다.

63 **나.** 속행 또는 취소해 달라는 이해관계인의 신청이 이유가 없을 경우 이를 기각하는 결정을 하여야 하는지 문제된다. 채무자회생법 제600조 제3항이 직권 이외에 이해관계인의 신청에 의할 수 있다고 규정되어 있기는 하나, 이해관계인의 신청도 직권발동을 촉구하는 성격이라고 보아야 하므로, 이해관계인의 신청이 이유가 없을 경우 별도로 기각결정을 할 필요는 없다고 해석된다.

64 **다.** 속행 또는 취소결정은 채무자 및 관련된 개인회생채권자들에게 직권으로 송달하여야 한다(채무자회생법 제8조 제1항). 모든 개인회생채권자에게 송달할 필요는 없다고 해석된다. 다만, 중지된 절차에 대한 속행 또는 취소의 효력이 발생되는 시기는 집행기관에 결정문 정본이 제출된 때라 할 것이다.

65 **라.** 속행 또는 취소결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다는 규정이 없으므로, 특별항고(채무자회생법 제33조, 민사소송법 제449조)를 제기하는 것은 별론으로 하고, 즉시항고로 불복할 수 없다(채무자회생법 제13조 제1항).

4. 관련문제(속행된 경매절차에서 배당)

가. 쟁점의 정리

66 개인회생절차개시결정으로 인하여 개인회생채권에 기한 강제경매 또는 담보권 실행을 위한 경매절차가 중지되었다가 채무자회생법 제600조 제3항에 따라 경매절차가 속행되는 경우, 배당절차에 이르러 개인회생절차의 각 이해관계인에 대하여 어떻게 배당하여야 하는지 문제될 수 있다. 또한 이 논의는 변제계획인

[48] 속행과 취소 모두 '결정'의 형식에 의하나, 실무상 속행에 있어서는 '속행명령'으로, 취소에 있어서는 '취소결정'으로 부르기도 한다.

가결정으로 인하여 담보권 실행을 위한 경매절차가 속행되는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.

67 이 문제는 속행된 경매절차와 병행하여 개인회생절차도 진행되고 있다는 점에서 특수성을 가진다. 뿐만 아니라 이 문제를 검토함에 있어서는 개인회생절차가 회생절차나 파산절차 등 다른 도산절차와는 구별되는 차이점이 있다는 점도 충분히 고려되어야 한다. 이하에서는 배당에 관한 이해관계인을 별제권자, 개인회생재단채권자, 개인회생채권자 등으로 나누어 살펴보기로 한다.

나. 별제권 있는 채권에 대한 배당

68 1) 개인회생절차는 회생절차와 같은 이른바 재건형 절차에 해당하나, 파산절차의 별제권 규정들을 준용하고 있다(채무자회생법 제586조, 제412조). 따라서 별제권자는 개인회생절차의 변제계획에 의하지 않고 채권의 만족을 얻을 수 있으므로, 경매법원은 별제권자에게 배당금을 직접 지급하는 것으로 배당표를 작성하면 된다. 근저당권인 경우에는 채권최고액 범위 내에서 배당을 실시한다.

69 2) 피담보채권이 근저당권의 채권최고액을 초과하는 경우가 문제인데, 별제권의 행사에 의하여 변제를 받을 수 없는 채권액에 관하여는 개인회생채권자로서 그 권리를 행사할 수 있을 뿐이므로(채무자회생법 제586조, 제413조 본문), 위 초과부분에 대하여는 별제권자에게 직접 배당할 수는 없다.[49] 후술하듯이 개인회생채권자에 대한 배당부분은 채무자에게 배당하여야 하므로 결국 근저당권의 채권최고액을 초과하는 부분에 해당하는 배당금도 채무자에게 지급하게 된다.

70 3) 채무자회생법 제586조는 파산절차에 관한 제415조를 준용하고 있다(준별제권). 따라서 ① 주택임대차보호법 제3조 제1항의 규정에 의한 대항요건을 갖추고 임대차계약증서상의 확정일자를 받은 임차인과 같은 법 제8조의 규정에 의한 소액임차인, ② 상가건물 임대차보호법 제3조 제1항의 규정에 의한 대항요건을 갖추고 임대차계약증서상의 확정일자를 받은 임차인과 상가건물 임대차보호법 제14조의 규정에 의한 소액임차인에 대하여는 개인회생재단에 속하는 주택 및

49 실무상 별제권 행사로 변제받지 못할 것으로 예상되는 부분을 미리 변제계획에 미확정채권으로 설정하고 그에 해당하는 변제금을 유보해 두면서 그 유보금에 대한 처리절차도 함께 정하는 것이 일반적인데, 만일 위 초과부분이 미확정채권 범위 내라면 변제계획에 정한 유보금 배분절차를 거치게 되나 위 초과부분이 미확정채권의 범위를 넘는다면 변제계획안 변경절차(채무자회생법 제619조)를 거쳐야 한다.

대지의 환가대금에서 그 우선순위에 따라 직접 배당한다.

다. 개인회생재단채권에 대한 배당

71 먼저 실무상 가장 빈번히 문제되는 임금 등 채권에 관하여 본다. 파산절차에서는 채무자회생법 제415조의2가 "근로기준법 제38조 제2항 각 호에 따른 채권과 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제2항에 따른 최종 3년간의 퇴직급여등 채권의 채권자는 해당 채권을 파산재단에 속하는 재산에 대한 별제권 행사 또는 채무자회생법 제349조 제1항의 체납처분에 따른 환가대금에서 다른 담보물권자보다 우선하여 변제받을 권리가 있다(다만, 임금채권보장법 제8조에 따라 해당 채권을 대위하는 경우는 제외)."고 규정하면서 위와 같은 임금 등 채권에 대하여 우선적 지위를 부여하고 있다.

72 그런데 개인회생절차에 관한 채무자회생법 제586조가 제415조의2를 준용하고 있지 않아 임금 등 채권자가 배당을 받을 권리가 없는 것인지, 만일 배당받을 권리가 있다면 그 순위는 어떠한지 문제된다. 임금 등 채권은 개인회생재단채권에 해당하는데(채무자회생법 제583조 제1항 제3호 참조), 개인회생재단채권은 개인회생절차에 의하지 않고 수시로 변제하며 개인회생채권보다 먼저 변제한다(제583조 제2항, 제475조, 제476조). 나아가 파산절차와는 달리 개인회생절차에서는 재단부족의 경우 변제방법에 관한 채무자회생법 제477조를 준용하지 않고 있다. 결국 개인회생절차에서는 채무자회생법 제415조의2를 준용하지 않고 있지만 그럼에도 불구하고 임금 등 채권자에게 직접 배당함이 타당하다. 마찬가지로 다른 개인회생재단채권의 경우에도 채권자에게 직접 배당한다.

73 다만, 개인회생재단채권을 개인회생채권보다 먼저 변제한다는 채무자회생법 제583조 제2항, 제476조는 별제권에 의하여 담보된 재산을 제외한 채무자의 일반 재산으로부터 변제를 받는 경우 개인회생재단채권이 개인회생채권에 우선한다는 의미이다. 따라서 별제권이 설정된 재산에 대하여 경매절차가 진행되는 경우 그 '배당순위'는 민사집행법 제145조 제2항이 규정한 바와 같이 민법·상법, 그 밖의 법률에 의한 우선순위에 따르게 된다. 즉, 배당순위와 배당수령권자는 구별하여야 함을 유의하여야 한다.

라. 개인회생채권에 대한 배당

74 1) 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권은 변제계획에 의하지 않고는 변제받을 수 없다(채무자회생법 제582조). 따라서 그러한 채권자에 대하여는 직접 배당할 수 없고 채무자에게 지급하게 된다.[50] 회생위원에 배당하여야 한다는 견해가 있을 수 있으나,[51] 회생위원은 채무자가 개인회생계좌에 입금한 변제금을 임치하여 개인회생채권자에게 분배할 권한이 있을 뿐(채무자회생법 제617조 참조), 채무자로부터 개인회생재단에 관한 관리처분권까지 이전 또는 위임받은 자가 아니므로,[52] 찬성할 수 없다. 현재 민사집행실무도 개인회생채권에 관한 배당액은 채무자에게 배당하고 있다.

75 2) 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권에 해당하는 조세 등 채권의 경우, 개시결정 전에 일정한 조세 등 채권에 기한 체납처분이 마쳐졌다면, 개시결정으로 인하여 그 체납처분 절차가 중지되고(채무자회생법 제600조 제1항 제4호), 위와 같이 중지된 체납처분은 변제계획인가결정에 의해서도 실효되지 않으며(제615조 제3항 참조), 오히려 변제계획인가결정 이후 속행이 가능하므로, 그 조세 등 채권자에게 직접 배당하여야 한다는 견해가 있다. 그러나 개인회생채권에 해당하는 조세 등 채권을 다른 개인회생채권과 달리 취급할 이유가 없으므로 채무자에게 배당하면 된다. 다만, 개인회생채권자목록에 기재되지 않은 경우에는 개시결정의 효력 자체가 문제되지 않으므로 조세 등 채권자에게 직접 배당하여야 할 것이다.

IV. 시효진행의 정지(제4항)

1. 의의

76 채무자회생법 제600조 제4항은 제600조 제1항 또는 제2항에 따라 중지된 기간 또는 처분을 할 수 없는 기간 중에는 시효가 진행되지 않는다고 규정한다. 개시

50 결국 이러한 배당금을 지급받은 채무자로서는 그 금원을 인가된 변제계획에 따라 개인회생채권자를 위하여 변제에 제공하여야 할 것인데, 이는 경매절차의 배당과는 별개의 문제이고, 경매법원이 이를 강제할 수도 없다.

51 일부 경매절차에서 이런 취지로 배당표가 작성되었던 과거 사례들이 있다.

52 이러한 점에서 회생절차에서의 관리인(법률상 관리인 포함)이나 파산절차에서의 파산관재인과 확연히 구별된다.

만 임대차계약의 특성상 임대차계약 종료 시에 임대차보증금에서 공제될 월차임, 관리비, 부당이득, 손해배상 등이 있을 수 있으므로 미확정 개인회생채권의 기재방법에 따라 변제계획안에 기재할 필요가 있고, 이때 미확정채권액은 임대차보증금 반환채권 전액으로 기재하면 될 것이다. 실무에서 사용되는 정형화된 변제계획안 양식의 경우 임차보증금의 반환과 임차목적물의 인도가 서로 동시이행의 관계에 있는 점을 고려하여, "미확정채권이 임차보증금 반환채권인 경우에는 임차보증금 액수가 확정되고 임차인이 임차목적물을 인도함과 동시에 변제한다."는 내용의 조항을 기재하고 있다.

71 (라) 한편, 대항요건을 갖춘 임대차의 경우에 있어서, 새로 임차하는 제3자에게도 우선변제가 예상되어 제3자에 대한 재임대가 이루어질 수 있는 경우에, 이때 재임대로 받게 되는 새로운 임차보증금으로써 개인회생채권자인 종전 임차인에게 전액 변제를 하는 취지를 변제계획안에 기재할 수 있는지 문제된다. 대항요건을 갖추고 있는 임차인의 경우에는 민사실체법 및 민사집행법의 절차상 그 임대차목적물의 교환가치의 일정부분을 파악하고 있다고 관념되어서 일정한 보호를 받는 것이 통상적인데다가, 채무자가 새로운 재원을 마련하여야 하는 것이 아니라 새로운 임차인으로부터 받는 임차보증금으로써 종전의 임차인에게 지급을 하는 것이어서 변제계획의 수행에 아무런 지장을 초래하지 않으므로, 이런 경우에 재임대로 받는 임차보증금으로써 종전 임차인의 보증금반환채권을 변제한다는 내용의 변제계획 조항을 기재할 수 있다고 볼 것이다.[56]

(3) 채권 확정 후의 처리방법[57]

(가) 대항요건을 갖추지 못한 임차보증금 반환채권

72 변제계획안 인가 이후 임대차계약이 종료되거나 임대차목적물이 경매 또는 임의매각됨으로써 임차인이 위 임대차목적물을 임대인 또는 매수인에게 인도한 때에는 임차인의 임대차보증금반환채권은 임대차보증금에서 연체 임료, 관리비, 부당이득, 손해배상 등 임차인의 채무를 공제한 나머지 금액으로 확정된다.[58]

56 서울회생법원 재판실무연구회, 개인파산·회생실무(제6판), 박영사(2022), 671.

57 서울회생법원 재판실무연구회, 개인파산·회생실무(제6판), 박영사(2022), 669~671; 서울회생법원, 회생위원 직무편람(제5판), 사법발전재단(2024), 288~289.

58 경매 또는 제3자에 대한 임의매각의 경우에 임차인은 대항력이나 우선변제권이 없어 전액을 변제받지 못하는 것은 물론이고, 인가 후 그 임대차목적물이 제3자에게 재임대되는 경우에도 새로운 임차인이 채무자에게 지급하는 임대차보증금으로부터 우선변제를 받을 수 없을 것이다.

획에 따른 권리의 변경은 면책결정이 확정되기까지는 생기지 않으므로, 변제계획인가결정만으로는 시효중단의 효력에 영향이 없다.

12 [판례] 대법원 2021. 2. 25. 선고 2018다43180 판결
개인회생절차의 변제계획이 인가되었다 하더라도, 변제계획 자체로 권리변경의 효력을 발생시키는 형성적 효력을 갖는 것이 아니라, 채무자가 변제계획에 따른 변제를 완료한 후 채무자회생법 제624조에 따른 법원의 면책결정이 있어야 비로소 면책의 효과가 발생한다. 따라서 개인회생절차에서 채무자의 위임에 따라 개인회생채권자목록을 작성한 법무사의 과실로 일부 채무가 누락된 상태로 개인회생채권자목록이 제출되고 그에 따라 작성된 변제계획안을 인가하는 결정이 있었다는 사정만으로 즉시 위임인인 채무자의 손해가 발생한다고 할 수는 없고, 향후 채무자가 일부 채무가 누락된 상태로 작성되어 인가된 변제계획의 수행을 완료하고 법원으로부터 면책결정을 받아 변제계획에 포함된 채무를 면책받은 때에 비로소 채무자의 손해가 현실적·확정적으로 발생한다고 할 것이다. 나아가 이때 채무자의 손해는 면책결정 이후에 해당 채권자로부터 채무의 전부 또는 일부를 면제받는 등의 특별한 사정이 없는 한 변제계획에서 누락된 채무의 액수 상당액이다.

나. 실권의 효력 불발생

13 회생절차와 달리,[9] 개인회생절차에서는 변제계획에서 누락된 채권자의 권리에 대하여는 인가결정에도 불구하고 실권의 효력이 발생하지 않는다. 이는 개인회생절차의 경우 채무자가 작성한 개인회생채권자목록에 의하여 절차가 진행되고(채무자회생법 제589조 제2항 제1호) 이와 별도로 채권신고제도를 두고 있지 않으므로, 개인회생채권자를 채권자목록에 기재하지 않은데 대한 불이익을 채무자가 부담하도록 하고 있는 것으로 볼 수 있다.[10]

4. 개인회생재단에 속하는 재산 및 소득의 귀속

가. 재산 및 소득의 귀속

14 변제계획인가결정이 있는 때에는 개인회생재단에 속하는 모든 재산은 채무자에게 귀속된다. 다만 변제계획 또는 변제계획인가결정에서 다르게 정한 때에는 그러하지 아니하다.

9 회생절차에서는 채권자 등 권리자들에게 채권신고의무가 있음을 전제로 하여, 회생계획이 인가되면 권리변경 및 실권의 효력이 발생하는 것으로 정하고 있다(채무자회생법 제251조, 제252조 참조).
10 전병서, 도산법(제5판), 박영사(2024), 689.

나. 채무자회생법 제615조 제2항의 해석에 관한 학설

15 변제계획인가결정의 효력으로 개인회생재단에 속하는 모든 재산이 채무자에게 귀속된다는 내용의 채무자회생법 제615조 제2항의 해석은, 채무자회생법 제580조 제1항에 규정된 개인회생재단의 법적 성질을 어떻게 보는지에 따라 달라질 수 있다.

16 먼저 개인회생재단의 법적 성질을 채무자와는 별개의 독립적 법인격체로 보는 입장은, 개인회생절차가 개시되면 개시 당시 채무자가 보유하고 있던 모든 재산은 원칙적으로 독립된 소유권 주체로서의 개인회생재단에 속하게 되었다가 변제계획인가와 동시에 채무자에게 다시 환원되는 것이라고 해석한다. 이 견해는 채무자회생법 제580조 제2항이 개인회생절차가 개시된 경우 채무자가 개인회생재단에 대하여 소유권이 아닌 관리·처분권을 가진다고만 규정하고 있는 것은 독립된 소유권 주체로서의 개인회생재단을 전제하는 것으로, 채권자들은 특별한 사정이 없는 한 채무자에 대한 집행권원에 기하여 개인회생재단이 소유하는 재산에 대하여 강제집행 등을 개시하거나 속행할 수 없는 것이어서 개시결정의 효력을 규정한 채무자회생법 제600조 제1항 제2호는 주의적 규정에 지나지 않는 것으로 본다.[11]

17 다음으로 개인회생재단의 법적 성질을 독립된 법인격체가 아니라 단순한 재산의 집합체에 불과하다고 보는 입장은, 개인회생절차가 개시되더라도 채무자는 여전히 개인회생재단에 대한 소유권을 보유함을 전제로 채무자회생법 제615조 제2항은 인가결정 이후로도 개인회생재단에 속하는 재산에 대한 소유권의 귀속주체가 채무자임을 주의적으로 규정한 것으로 본다. 이 견해는 채무자회생법 제580조 제2항이 채무자에게 개인회생재단에 대한 관리·처분권을 인정한 것은 여전히 채무자가 개인회생재단에 대한 소유권을 보유함을 전제하는 것이고, 따라서 개인회생절차가 개시되면 개인회생재단에 속하는 재산에 대하여는 채무자회생법 제600조 제1항 제2호의 규정에 의하여 비로소 채권자의 강제집행 등이 중지 또는 금지되는 것으로 본다. 민법상 법인격은 법률의 규정에 의하지 아니하면 성립할 수 없고(민법 제31조) 개인회생재단에 대하여 법인격을 인정하는 명문의 규정이 없는 점, 개인회생절차개시결정 이후라도 개인회생채권자목록에 기재

11 서울회생법원 재판실무연구회, 개인파산·회생실무(제6판), 박영사(2022), 702~703.

되지 않은 채권은 개인회생재단에 속하는 재산에 대하여 집행이 가능한 점, 파산재단의 경우에도 파산재단에 속하는 재산의 소유권은 채무자에게 귀속시키면서 관리처분권만을 파산관재인에게 부여하는 점 등을 근거로 든다.[12]

18 다만, 개인회생재단의 성격을 무엇으로 파악하더라도 변제계획인가결정 이후 개인회생재단에 속하는 재산이 채무자에게 귀속된다는 결론에 있어서는 차이가 없고 그 설명만을 달리할 뿐이므로, 실무적으로 개인회생재단의 성격을 둘러싼 논쟁은 별다른 실익이 없다. 이에 입법론으로 개인회생재단의 성격을 명확히 규정하여 개인회생절차가 체계적인 정합성을 갖도록 정비할 필요가 있다는 견해가 있다.[13]

다. 변제계획 또는 변제계획인가결정에서 다르게 정한 경우

1) 의의

19 개인회생재단에 속하는 모든 재산은 변제계획인가결정이 있는 때에 채무자에게 다시 귀속하는 것이 원칙이지만, 필요한 경우 변제계획 또는 변제계획인가결정에 의하여 개인회생재단에 속하는 재산을 채무자로부터 분리하여 다른 권리주체에게 귀속시키는 것도 가능하다. 만약 제615조 제2항 단서에 의하여 변제계획 또는 변제계획인가결정에 의하여 개인회생재단에 속하는 재산의 소유권을 다른 권리주체에게 귀속시키는 경우에는 위 재산의 소유권을 채무자에게 귀속시키지 않으면서 관리·처분권만을 채무자에게 귀속시키는 것은 적절하지 아니하므로 채무자회생법 제580조 제2항 단서에 따라 인가된 변제계획에서 관리·처분권의 귀속까지 명시적으로 함께 제한하는 것이 바람직할 것이다.[14]

2) 취지 및 문제점

20 이와 같이 채무자회생법 제615조 제2항 단서에 따라 개인회생재단에 속하는 재산을 채무자가 아닌 다른 권리주체에게 귀속시켜야 할 필요가 있는 경우로는 변제계획인가 후 채무자가 악의적으로 그 소유의 재산을 처분하여 은닉하거나 산일시킨 후 변제계획을 수행하지 않을 개연성이 높은 경우를 들 수 있다. 이와 같은 경우에 개인회생채권자는 당초 개인회생절차에 들어가지 않고 파산절차로 갔을

12 서울회생법원 재판실무연구회, 개인파산·회생실무(제6판), 박영사(2022), 702~703; 온주(로앤비)(2023), 채무자회생법, 제615조(김용철).

13 노영보, 도산법강의(제2판), 박영사(2024), 889~890.

14 서울회생법원 재판실무연구회, 개인파산·회생실무(제6판), 박영사(2022), 703~704.

단에 맡기는 것이 타당한 점, 집단적 채무처리절차 사이의 속행은 용이하게 인정될 수 있으나 일단 실효된 개개의 집행절차를 다시 회복시킬 경우 법률관계를 복잡하게 만들 우려가 있는 점 등을 근거로 한다.[22] 다만 이에 대하여 회생계획인가 취소의 등기를 하는 경우 회생계획인가등기시 말소된 파산등기를 회복하도록 하는 채무자회생법 제25조 제3항과 같은 규정이 개인회생절차에서는 존재하지 않는다는 점을 들어 파산절차도 다른 절차와 마찬가지로 효력이 회복되지 않는다고 하는 반대설도 있다.[23]

30 [판례] 대법원 2006. 10. 12. 선고 2005다45995 판결

구 화의법(2005. 3. 31. 법률 제7428호, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 부칙 제2조로 폐지된 법률)이 문제된 사안으로, "구 화의법 제40조 제2항, 제62조의 규정에 따라 화의개시결정 전에 개시된 화의채권에 기한 강제집행, 가압류·가처분 중 화의개시결정 당시까지 종료하지 않은 것은 화의절차가 종료할 때까지 그 절차의 속행이 금지되고, 그 후 화의인가결정의 확정으로 법률상 당연히 소급하여 그 절차가 취소되어 당해 절차가 종료하며, 이와 같이 화의인가결정의 확정으로 실효된 가압류 등은 구 화의법 제68조 제2항에 의한 화의취소결정이 확정되더라도 부활하지 않는다."고 판시하였다.

라. 변제계획 또는 변제계획인가결정에서 다르게 정한 때

31 1) 변제계획인가결정이 있으면 채무자회생법 제600조 제1항의 규정에 의하여 중지된 파산절차, 강제집행, 가압류, 가처분 등은 그 효력을 상실하는 것이 원칙이라 할 것이지만, 예외적으로 변제계획에서 다르게 정할 수도 있다. 즉 변제계획에서 당해 재산의 강제집행, 가압류, 가처분을 변제계획 기간 중의 일정시점이나 혹은 변제계획 기간 종료 시까지 계속 중지, 존속시키거나 혹은 속행한다는 내용의 규정을 둔다면 채무자회생법 제615조 제3항 본문에도 불구하고 변제계획에서 정한 기한까지는 위 강제집행 등의 효력이 유지된다. 실무상으로는 변제계획안에 "○○○○법원 ○○○○호 가압류결정에 의하여 ○○○ 부동산에 관하여 2○○○. ○○. ○○. 자로 마쳐진 채권자 ○○○의 가압류는 채무자회생법 제615조 제3항에도 불구하고 채무자가 변제계획에 정한 변제기간 동안 회생위원의 계좌로 총 변제예정액을 완납한 때에 그 효력을 상실한다."는 식으로 기재하는 것이 일반적이다.

22 三ヶ月章 外3人 條解 會社更生法(中), 弘文堂(1999), 793; 서울회생법원 재판실무연구회, 개인파산·회생실무(제6판), 박영사(2022), 706에서 재인용.

23 서울회생법원 재판실무연구회, 개인파산·회생실무(제6판), 박영사(2022), 706.

32 2) 이와 같이 변제계획에서 다르게 정할 필요가 있는 경우로는 채무자가 당해 가압류, 가처분이 이루어진 재산을 변제에 제공하지 않는 내용의 변제계획안을 제출하고 있고, 채무자의 성실성이 의심되는 전후 사정에 비추어 강제집행, 가압류, 가처분을 실효시킨다면 채무자가 향후 이를 임의 처분한 후 변제계획까지 이행하지 아니함으로써 개인회생채권자들에게 손해를 입힐 우려가 있는 경우를 들 수 있다.[24]

33 또한, 변제에 제공되지 않는 채무자의 재산에 대하여 순차로 가압류 등기와 담보권 설정등기가 마쳐져 있고 전후 사정에 비추어 채무자가 변제계획을 정상적으로 수행할 것이 의심되는 경우에는 변제계획에 위 가압류의 효력을 존속시키는 내용의 규정을 두는 것을 검토할 필요가 있다. 이는 위와 같은 가압류 채권자의 경우 인가결정 이전에 강제집행절차가 진행되었다면 위 담보권자와 동순위로 안분배당을 받을 수 있었음에도 불구하고 만약 인가결정 이후에 채무자의 변제계획 불수행 등으로 개인회생절차가 폐지된다면 다시 가압류 등기를 마치더라도 그 이후 진행되는 강제집행절차에서 위 담보권보다 후순위로 취급되어 원래 배당받을 수 있었던 금액을 받지 못하게 되는 손해를 입을 우려가 있기 때문이다.

34 3) 채무자가 재산을 처분하여 변제에 투입하는 것을 내용으로 한 변제계획의 경우에도 처분예정 재산의 산일을 방지하기 위하여 변제계획 또는 변제계획인가결정에서 처분대상재산에 대하여 강제집행·가압류·가처분의 효력이 상실되는 규정의 적용을 배제하는 취지의 조항을 두는 것이 일반적이다.

IV. 변제계획의 불인가의 효력

35 변제계획이 인가요건을 갖추지 아니한 것으로 인정되면 변제계획에 대한 불인가결정 및 개인회생절차폐지결정을 하여야 하고, 불인가결정 및 개인회생절차폐지결정이 확정되면 개인회생절차는 종료된다. 개인회생절차가 종료되면, 개인회생채권자는 더 이상 개인회생절차의 제약을 받지 아니하고 자유롭게 채권의 추심, 강제집행, 가압류, 가처분 등을 할 수 있게 된다.

24 서울회생법원 재판실무연구회, 개인파산·회생실무(제6판), 박영사(2022), 707.

별제권자가 담보권 실행을 게을리한 점을 고려하여 미확정 개인회생채권액을 그대로 확정채권액으로 보아야 한다는 견해가 있다.[50]

라) 임차보증금반환채권의 미확정채권액의 처리

(1) 의의

65 주택임대차보호법 제3조 제1항의 규정에 의한 대항요건(주택의 인도와 주민등록)을 갖추고 임대차계약증서상의 확정일자를 받은 임차인은 개인회생재단에 속하는 주택(대지를 포함한다)의 환가대금에서 후순위권리자 그 밖의 채권자보다 우선하여 보증금을 변제받을 권리가 있고(채무자회생법 제586조, 제415조 제1항), 주택임대차보호법 제8조(소액보증금 중 일정액의 보호)의 적용을 받는 임차인은 개인회생재단에 속하는 주택(대지를 포함한다)의 환가대금에서 주택임대차보호법 시행령 제10조에 정한 범위의 임대차보증금을 다른 담보물권자보다 우선하여 변제받을 권리가 있다. 다만 이 경우 임차인은 채무자인 임대인의 개인회생절차개시신청일까지 주택임대차보호법 제3조 제1항의 규정에 의한 대항요건을 갖추어야 한다(채무자회생법 제586조, 제415조 제2항). 그리고 주택임대차보호법에 관한 위 규정들은, 상가건물 임대차보호법 제3조에 기하여 대항요건을 갖추고 확정일자를 받은 임차인과 같은 법 제14조의 소액보증금 보호규정에서 정해진 임차인에게도 준용한다(채무자회생법 제586조, 제415조 제3항).

66 이와 같이 임차인이 개인회생채권자로서 임대인인 채무자에게 임대차보증금반환채권을 갖는 경우에 위 채권을 변제계획안에 기재하는 방법 및 채권 확정 후의 처리 방법은 임차인의 우선변제권 또는 대항요건 구비 여부 등에 따라 각각 달라지는바, 아래에서 구체적으로 살피기로 한다.

(2) 변제계획에서의 구체적 기재방법[51]

67 (가) 주택임대차보호법 제3조 제1항의 규정 또는 상가건물 임대차보호법 제3조 제1항의 규정에 의한 대항요건과 확정일자를 갖춘 임차보증금 반환채권 및 위 대항요건을 갖춘 소액임차보증금 중 일정 금액(주택임대차보호법 제8조, 주택임대차보호법 시행령 제10조, 제11조, 상가건물 임대차보호법 제14조, 상가건물 임대차보호법 시행령 제6조, 제7조)을 개인회생절차 내에서 별제권과 마찬가지로 취급할 수 있는지가 문제되는데, 이러한 임대차보증금 반환채권은 다른 일반의 개인회생채권

50 서울회생법원, 회생위원 직무편람(제5판), 사법발전재단(2024), 285~286.
51 서울회생법원 재판실무연구회, 개인파산·회생실무(제6판), 박영사(2022), 671~672.

보다는 우월적 지위를 가지기는 하지만, 임대차목적물의 환가액의 한도 내에서만 우선권을 가지는 것이어서 우선적 개인회생채권으로 취급되기보다는 별제권부 채권과 유사한 성격을 가지므로, 별제권에 준하여[52] 취급함이 타당하다.[53] 따라서 변제계획안 중 '별제권부 채권 및 이에 준하는 채권의 처리' 항목에 별제권과 함께 채권의 내용 및 변제방법에 관하여 기재하되, 임차목적물의 환가예상액과 임차보증금 반환채권 중 우선변제권이 인정되는 부분을 비교하여 예정부족액에 해당하는 채권 부분만을 변제계획에 의한 변제 대상으로 취급하면 될 것이다.

68 [판례] 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결
주택임대차보호법상 대항요건 및 확정일자를 갖춘 주택임차인은 임차주택(대지를 포함한다)이 경매될 경우 그 환가대금에 대하여 우선변제권을 행사할 수 있고, 이와 같은 우선변제권은 이른바 법정담보물권의 성격을 갖는 것으로서 임대차 성립 시의 임차 목적물인 임차주택의 가액을 기초로 주택임차인을 보호하고자 인정되는 것이다.[54] 이에 상응하여 구 개인채무자회생법 제46조 제1항은 '주택임대차보호법 제3조 제1항의 규정에 의한 대항요건을 갖추고 임대차계약증서상의 확정일자를 받은 임차인은 개인회생재단에 속하는 주택(대지를 포함한다)의 환가대금에서 후순위권리자 그 밖의 채권자보다 우선하여 보증금을 변제받을 권리가 있다.'라고 규정함으로써 우선변제권 있는 주택임차인을 개인회생절차에서 별제권자에 준하여 보호하고 있다.

69 (나) 주택임대차보호법 또는 상가건물 임대차보호법에 정한 대항요건을 갖추었으나 우선변제권 요건은 구비하지 못한 경우에는 현재의 변제계획안 양식 내에 그에 해당하는 항목이 만들어져 있지 않으므로 변제계획안에 별도의 항목으로 기재하여 두어야 할 것인데, 전액을 유보하는 방식으로 변제계획을 작성할 필요가 있다.[55]

70 (다) 주택임대차보호법 또는 상가건물 임대차보호법에 정한 대항요건을 갖추지 못한 경우에는 위 채권자를 별제권자에 준하여 취급할 수 없음은 당연하다. 다

52 다만 별제권과 달리 임차인은 임차목적물인 주택 또는 상가건물에 대하여 담보권 실행을 위한 경매를 신청할 권한이 없다. 또한 임차인은 임차보증금 반환채권에 관하여 판결 등 집행권원을 따로 획득하더라도 이 채권은 여전히 개인회생채권에 속하는 것이어서 채무자에 대하여 개인회생절차개시결정이 내려지면 개인회생채권에 기한 강제집행은 금지되므로(채무자회생법 제600조 제1항 제2호), 임차인은 강제집행을 신청할 수도 없다.

53 서울회생법원 재판실무연구회, 개인파산·회생실무(제6판), 박영사(2022), 594.

54 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결 등 참조.

55 선순위 담보권이 없는 경우이더라도, 목적물이 변제계획기간 동안 처분되지 않는 경우에는 변제계획기간 만료 후의 처리를 위하여 임대차보증금반환채권의 전액이 유보되어야 할 것이다.